



# **CITTA' di LAMEZIA TERME**

**PROVINCIA DI CATANZARO**

**SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE**

**REGISTRO GENERALE N. 1561 del 08/10/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 394 del 08/10/2026**

**PROPOSTA N. 2741 del 07/10/2026**

**OGGETTO: Ricognizione, verifica della situazione giuridica e di fatto degli immobili siti in Lamezia Terme ed identificati come "villaggio Agricoli". Regularizzazione del rapporto patrimoniale e approvazione schema di contratto.**

## **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 370 del 10/09/2026 ad oggetto "avvio del procedimento di ricognizione, verifica della situazione giuridica e di fatto degli immobili siti in Lamezia Terme identificati come "villaggi agricoli di S. Eufemia, S. Eufemia Vetere e S. Pietro Lametino", si è proceduto ad avviare la procedura di ricognizione e la verifica della situazione giuridica e di fatto degli immobili sopra indicati;
- a seguito della suddetta procedura di ricognizione sono stati identificati parte degli occupanti di fatto degli immobili di cui trattasi, come riportato nella relazione istruttoria prot. n. 74499 del 24/09/2026;
- successivamente è stato comunicato agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato alla ricognizione patrimoniale, all'accertamento della consistenza immobiliare, alla verifica della legittimità della detenzione di fatto e alla regularizzazione dei rapporti contrattuali relativi ai suddetti immobili;
- nelle more della completa ricostruzione giuridico-patrimoniale delle singole posizioni e della definizione delle procedure urbanistiche e dei piani di alienazione o valorizzazione dell'Ente, sorge l'esigenza impellente di regolamentare temporaneamente l'occupazione degli immobili, garantendo la redditività del bene pubblico a tutela del bilancio comunale ed escludendo profili di danno erariale tramite contratto di locazione transitorio;
- con successiva determinazione dirigenziale verranno determinati ed approvati sia i criteri che i canoni di locazione relativi ai singoli contratti;

Ritenuto necessario, pertanto, approvare lo schema di contratto di locazione allegato al presente atto, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità vigente;

- il D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: " Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028".
- la deliberazione della Giunta Comunale 241 del 30/09/2026 ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028. Approvazione".
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 avente ad oggetto: assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000
- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

## **DETERMINA**

1. di richiamare integralmente le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che si rende necessario formalizzare il rapporto patrimoniale mediante stipula di apposito contratto, in coerenza con la disciplina comunale vigente;
3. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di autorizzare la sottoscrizione del contratto con gli attuali occupanti degli immobili;
5. di prevedere che sia i criteri che i canoni di locazione relativi ai singoli contratti verranno determinati ed approvati con successiva determinazione dirigenziale;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di rendere noto, ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il funzionario Cesare De Fazio;
8. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
10. di specificare che:

- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;
- il presente atto è stato adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2026-2028;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2741 del 07/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 08/10/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO

---

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.